



BESLUIT

Nummer: 102569_1/15

Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 aan Hezelaer Energy B.V.

I. Aanvraag en procedure

1. Op 11 oktober 2012 heeft Hezelaer Energy B.V. (hierna: Hezelaer) bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) een aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
2. Aanleiding voor deze aanvraag tot het verlenen van een vergunning (hierna: de aanvraag) is het voornemen van Hezelaer om elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers, als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
3. Op 23 oktober 2012 heeft de NMa de ontvangst van de incomplete aanvraag aan Hezelaer bevestigd.¹ Onder vermelding van de ontbrekende gegevens en bescheiden, is Hezelaer hierbij in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen.
4. Op 13 november 2012 heeft Hezelaer de laatste ontbrekende stukken aangeleverd. Daarmee bevat de aanvraag van Hezelaer de door artikel 2, tweede lid, van het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers² (hierna: het Besluit) vereiste gegevens en bescheiden. De NMa heeft de aanvraag op diezelfde datum in behandeling genomen.
5. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft Hezelaer op verzoek van de NMa aanvullende gegevens verstrekt over haar kwaliteiten, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998.

¹ Per brief met kenmerk 102569_1/2.B1516

² Besluit van 8 mei 2003, Stb. 2003, nr. 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr.



6. Met ingang van 1 april 2013 is de NMa samengegaan met de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), onder de naam Autoriteit Consument en Markt (hierna ACM)³

II. Juridisch Kader

7. Op grond van artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is het verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan kleinverbruikers.
8. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
- (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.
9. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'⁴ heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
10. Bij Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013⁵ is mandaat en machtiging verleend aan de directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten van ACM voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 voor zover deze specifiek op consumentenbelangen zien. De directeur en teammanagers van de Directie Consumenten zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.
11. In het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor de aanvraag van een vergunning.

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

12. In artikel 3 van het Besluit zijn de criteria van artikel 95d, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 uitgewerkt. In onderdeel III van het onderhavige besluit met opschrift 'Beoordeling' wordt

³ Besluit van 13 maart 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, Stb. 103, 2013

⁴ Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9333

⁵ Besluit van 2 april 2013, Strct. 2013, nr. 9697



nader op deze criteria in gegaan.

Inhoud van en procedure voor aanvraag

13. Een aanvraag dient op grond van artikel 2, eerste lid, van het Besluit te worden ingediend bij ACM. In artikel 2, tweede lid, van het Besluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan bij de aanvraag aanvullende informatie worden gevoegd of kan door ACM hierom worden gevraagd, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag.

III. Beoordeling

Introductie

14. ACM beoordeelt in het hierna volgende of Hezelaer, conform artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 jo. artikel 3 van het Besluit, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten, en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

15. In artikel 3, eerste lid, onderdeel a tot en met d, van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Programmaverantwoordelijkheid

16. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit is vereist dat aan de aanvrager, of indien de aanvrager de programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen, degene aan wie de aanvrager de programmaverantwoordelijkheid heeft overgedragen, voor voldoende lange termijn een erkenning als programmaverantwoordelijke is verleend. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat Hezelaer genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle

17. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit is vereist dat de aanvrager beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat Hezelaer genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.



Non-faillissement / geen surseance van betaling

18. Op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel c en d, van het Besluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. Hezelaer heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Breda d.d. 25 september 2012 verstrekt op basis van de registers, bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat Hezelaer genoegzaam heeft aangetoond aan voornoemd vereiste te voldoen.
19. Hezelaer heeft bij de aanvraag de jaarrekening over boekjaar 2011 en de resultaten van een aantal financiële ratio's aangeleverd. Daarnaast heeft Hezelaer een cash flow berekening ingestuurd. Uit de toegezonden informatie heeft ACM genoegzaam kunnen vaststellen dat Hezelaer beschikt over voldoende financiële kwaliteit voor een goede uitvoering van zijn taak.

Redelijke voorwaarden

20. In artikel 3, tweede lid, van het Besluit is bepaald dat een aanvrager redelijke voorwaarden hanteert, indien deze voldoen aan de vereisten als opgenomen in de onderdelen a tot en met d van dit artikel.

Offertes en overeenkomsten/betalingsregeling/ regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten

21. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit is vereist dat de aanvrager duidelijke offertes en overeenkomsten hanteert, waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is aangegeven. Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel b en c, van het Besluit is voorts vereist dat de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteert, alsmede een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten. Hezelaer heeft in dit verband onder meer voorbeelden verstrekt van offertes, overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat Hezelaer genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling

22. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel d, van het Besluit is vereist dat de aanvrager in staat is om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen. Hezelaer heeft in dit verband een toereikende beschrijving van haar interne klachtenprocedure overgelegd, alsmede een bewijs van registratie bij de Geschillencommissie Energie en Water. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat Hezelaer genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.



IV. Besluit

23. ACM is – onder verwijzing naar onderdeel III van onderhavig besluit – van oordeel dat Hezelaer Energy B.V. genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 8 van de Elektriciteitswet 1998 na te komen, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.
24. Met inachtneming van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 en het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, besluit ACM namens de Minister aan Hezelaer Energy B.V. een vergunning te verlenen voor het leveren van elektriciteit aan kleinverbruikers.
25. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat Hezelaer Energy B.V. onverwijld opgave doet aan de directeur van de Directie Consumenten van wijzigingen in de bij aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 2, tweede lid, onderdelen a, d, e, f, van het Besluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent haar (verwachte) financiële, technische en organisatorische kwaliteiten.
26. Aan de vergunning wordt tenslotte het voorschrift verbonden dat Hezelaer Energy B.V. jaarlijks binnen één maand na vaststelling zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan de directeur van de Directie Consumenten toezendt.
27. Gewezen wordt op de bevoegdheid van de Minister om, conform artikel 95f, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, de vergunning van Hezelaer Energy B.V. in te trekken, onder meer in het geval de in de vergunning opgenomen voorschriften niet worden nagekomen.



28. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Een versie van dit besluit zal tevens gepubliceerd worden op de website van ACM.
29. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,
Datum: 7 mei 2013

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:
Autoriteit Consument en Markt
voor deze:

R.J. Spencer
Teammanager
Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.